

期货公司行政许可、备案相关证明事项告知承诺制办事指南

期货公司办理期货投资咨询业务许可及变更法定代表人备案、设立境内分支机构备案、变更境内分支机构负责人备案需要提交相关学历、学位证明或从业资格证明时，可选择通过告知承诺制方式办理。

一、适用范围及设定依据

行政许可/备案事项	实施告知承诺制的证明事项	设定依据
期货投资咨询业务许可	相关从业人员从业资格证明，相关高级管理人员学历、学位证明	《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号）第七条 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》（证监会令第179号）第二十二条
变更法定代表人备案	法定代表人从业资格证明	《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第二十五条 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》（证监会令第179号）第十五条
	法定代表人学历、学位证明	《期货公司监督管理办法》（证监会令第155号）第二十五条 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》（证监会令第179号）第二

		十一条
设立境内分 支机构备案	分支机构负责人学 历、学位证明	《期货公司董事、监事和高级管理人员任 职管理办法》（证监会令第 179 号）第二 十四条
变更境内分 支机构负责 人备案		

申请人有较严重的不良信用记录或者存在曾作出虚假承诺等情形的，在信用修复前或者违法失信信息效力期限内不适用告知承诺制。

二、承诺的方式

申请人自愿选择按照告知承诺制办理行政事项的，应当采用书面承诺的方式提交经法定代表人及相关人员签字并加盖申请人公章（落款章、骑缝章）的告知承诺书。

三、承诺的效力

申请人书面承诺已经符合告知的相关要求并愿意承担不实承诺的法律责任，国务院期货监督管理机构派出机构不再索要有关证明并依据书面承诺办理相关行政许可或备案。

四、虚假承诺的责任

申请人承诺后，国务院期货监督管理机构及其派出机构在核查或者日常监管中发现申请人承诺信息不实的，对申请人出具虚假承诺的认定意见书，将虚假承诺确定为失信信息纳入中国资本市场诚信信息数据库。同时，依法对申请人及相关方采取终止办理、责令限期改正、撤销行政决定或者予

以行政处罚等相关处理措施；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

五、办理流程

（一）申请

申请人在国务院期货监督管理机构门户网站办事指南中下载证明事项告知承诺书格式文本，认真阅读告知事项和承诺事项等内容后，填写申请人基本信息，勾选办理事项及实行告知承诺制的证明事项，法定代表人及相关人员签字并加盖申请人公章（落款章、骑缝章）。

（二）材料接收

材料接收通过现场或在线方式。

1. 现场接收。申请人将签署好的告知承诺书与办理相关行政许可或备案所需的其他材料提交至国务院期货监督管理机构派出机构对外服务窗口。

2. 在线接收。申请人将签署好的告知承诺书与办理相关行政事项所需的其他材料电子化，通过国务院期货监督管理机构派出机构指定系统上传提交。

（三）审查与决定

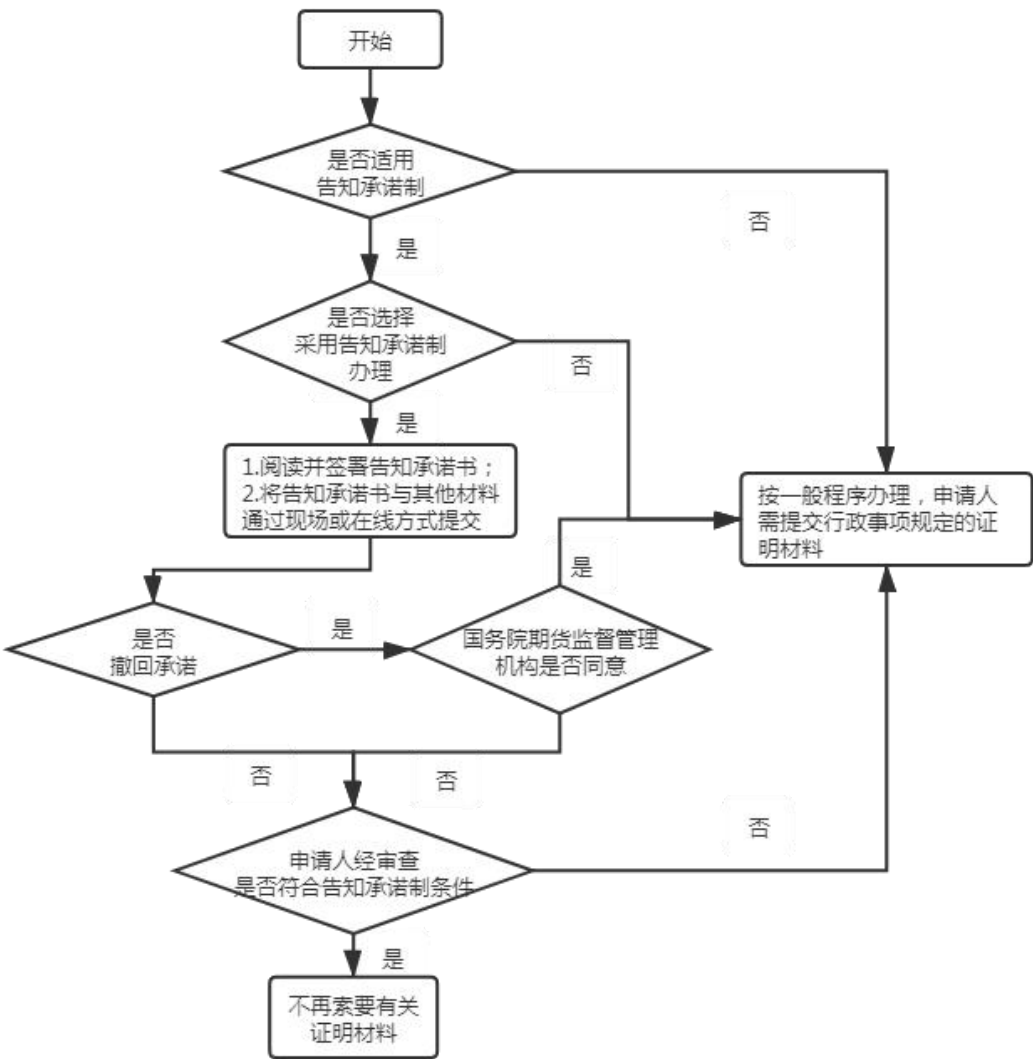
1. 经审查申请人存在不适用告知承诺制情形的，国务院期货监督管理机构派出机构应当向申请人出具不适用告知承诺制的认定文书，改由一般程序办理。

2. 经审查申请人不存在不适用告知承诺制情形的，国务

院期货监督管理机构派出机构不再索要有关证明材料，并依据相关行政许可、备案的规定流程办理，依法作出决定。

3.行政许可或备案办结前，申请人具有合理理由的，经国务院期货监督管理机构派出机构同意，可以撤回承诺申请并按一般程序办理。

（四）流程图



指南附件：

期货公司行政许可及备案
相关证明事项告知承诺书

一、申请人基本信息

名称：
统一社会信用代码：
地址：
联系人及联系方式：

二、办理事项及实行告知承诺制的证明事项

（一）办理事项（请勾选）

- ☐ 期货公司期货投资咨询业务许可
- ☐ 期货公司变更法定代表人备案
- ☐ 期货公司设立境内分支机构备案
- ☐ 期货公司变更境内分支机构负责人备案

（二）证明事项及涉及人员

证明事项（请勾选）	相关人员信息（请填写姓名、身份证或护照号码、学历学位详细信息、从业资格证书编号等）
☐ 大学专科学历*	
☐ 大学本科以上学历	
☐ 学士以上学位	
☐ 期货从业资格	
☐ 期货投资咨询从业资格	

* 适用于符合《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》第 16 条规定的情况。

三、告知内容

(一) 证明事项设定依据

行政许可/备案事项	实施告知承诺制的证明事项	设定依据
期货投资咨询业务许可	相关从业人员从业资格证明, 相关高级管理人员学历、学位证明	《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号) 第七条 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》(证监会令第179号) 第二十二条
变更法定代表人备案	法定代表人从业资格证明	《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号) 第二十五条 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》(证监会令第179号) 第十五条
	法定代表人学历、学位证明	《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号) 第二十五条 《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》(证监会令第179号) 第二十一条
设立境内分支机构备案	分支机构负责人学历、学位证明	《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》(证监会令第179号) 第二十四条
变更境内分支机构负责人备案		

（二）证明内容

证明事项涉及的人员符合申请人办理事项中关于人员学历、学位或者期货从业资格、期货投资咨询从业资格等方面的要求。

（三）承诺方式

申请人自愿选择按照告知承诺制办理行政事项的，应当采用书面承诺的方式提交经法定代表人及相关人员签字并加盖申请人公章（落款章、骑缝章）的告知承诺书。

（四）分类核查

行政机关将结合证明事项特点、申请人信用及风险等状况，综合运用在线核查、现场检查等方式，加强对申请人承诺信息的事中、事后核查。经核查认定为不适用告知承诺制的，申请人应当按照行政机关的要求，在规定期限内以规定方式提交或补充提交有关证明材料。

（五）不实承诺的责任

申请人承诺后，国务院期货监督管理机构及其派出机构在核查或者日常监管中发现申请人承诺信息不实的，对申请人出具虚假承诺的认定意见书，将虚假承诺确定为失信信息纳入中国资本市场诚信信息数据库。同时，依法对申请人及相关方采取终止办理、责令限期改正、撤销行政决定或者予以行政处罚等相关处理措施；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

（六）承诺书公开的形式、范围、时限

证明事项通过在线核查方式难以核实的，行政机关可以在门户网站向社会公开告知申请人所签署的承诺书，接受社会监督。承诺信息涉及行政许可的，公示时间不少于 2 个月；涉及备案的，公示时间不少于 5 个工作日。

四、申请人承诺

申请人现作出下列承诺：

（一）申请人自主选择采用告知承诺制的方式办理相关事项。

（二）申请人及证明事项涉及的相关人员均已知晓行政机关告知的全部内容。

（三）本告知承诺文书中填写的信息真实、准确、完整。

（四）申请人确认证明事项涉及的相关人员符合所办理的行政许可或备案事项中关于人员学历、学位或从业资格等方面的要求。

（五）申请人愿意接受和配合行政机关对于证明事项的核查和监督。

（六）申请人愿意承担不实承诺的相应责任。

（七）上述承诺是申请人真实的意思表示。

申请人法定代表人（签名）：

证明事项涉及人员（签名）：

申请人（盖章）：

承诺日期： 年 月 日